容 县 人 民 政 府

容政函〔2023〕20号

容县人民政府
关于同意容县新世纪豪园项目“10·8”一般生产安全事故调查报告的批复

容县新世纪豪园项目“10·8”一般生产安全事故调查组：

《容县新世纪豪园项目“10·8”一般生产安全事故调查组关于审查〈容县新世纪豪园项目“10·8”一般生产安全事故调查报告〉（送审稿）的请示》（容应急报〔2023〕3号）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意《容县新世纪豪园项目“10·8”一般生产安全事故调查报告》（以下简称《调查报告》）对事故原因、责任、性质的分析和认定。

二、同意《调查报告》对事故发生单位和负有责任人员的处理意见。请有关部门依照相关法律、法规规定的权限和程序，落实对相关责任单位和责任人员的责任追究。

三、同意《调查报告》提出的事故防范和整改措施。请你调查组和有关主管部门指导、督促相关单位和人员认真吸取此次事故教训，进一步提高认识，强化安全责任，严格落实整改措施，防止类似事故再次发生。

四、事故结案后，请及时在媒体上公布事故调查报告和处理结果。

附件：容县新世纪豪园项目“10·8”一般生产安全事故调查报告

容县人民政府

2023年3月24日

附件

容县新世纪豪园项目
“10·8”一般生产安全事故调查报告

根据容县住房和城乡建设局报告，2022年10月8日约14时30分，在容县新世纪豪园项目工地发生一起高空坠落事故，导致一人经送医院抢救无效死亡。为查清事故原因，分清事故责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第439号）第二十二条、第二十四条规定，决定成立生产安全事故调查组。调查组由县应急管理局牵头、县纪委监委机关、县住建局、公安局、人社局，总工会等单位参与。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对容县新世纪豪园项目“10·8”事故开展调查。经过事故调查组调查，调查工作基本结束，现将事故调查结果报告如下：

一、事故相关单位情况

（一）建设单位：广西容县新世纪房地产开发有限公司（以下简称新世纪豪园）

1. 工商营业执照：该公司成立于2020年4月9日，企业类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：91450921MA5PD84E13;住所：广西壮族自治区玉林市容县容州镇城南大道300号汇丰名城7-030铺（原河南大道西段南侧）；

法定代表人：胡[redacted];注册资本：贰仟万圆整;经营范围：房地产开发、经营；物业管理、房屋租赁服务；对旅游业、餐饮业、建筑业、工业、农业、市场、酒店项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 建筑工程施工许可证：该公司于2021年11月15日获得《建筑工程施工许可证》，证书编号：452525202111150301。

（二）工程承包单位：广西龙安消防工程集团有限公司（以下简称龙安公司）

1. 工商营业执照：该公司成立于2007年3月16日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）;统一社会信用代码：9145010079970874 6C;住所：南宁市良庆区银沙大道11号新加坡城高层2号商住楼1单元B1-18号;法定代表人：陆[redacted];注册资本：叁仟万圆整。

2. 安全生产许可：该公司获得广西壮族自治区住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号：（桂）JZ安许可证字〔2016〕000462;资质有效期：2022年8月4日至2025年8月4日;许可范围：建筑施工。

（三）监理单位：广西金阳项目管理集团有限公司（以下简称金阳公司）

1. 工商营业执照：该公司成立于2012年4月12日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91450900593242100P（4-1）；住所：玉林市建发街34号（原胜

利开发区建发街西侧 C-5 ）；法定代表人：陈[redacted]；注册资本：壹仟零捌拾万圆整。

2. 工程监理资质：该公司获得由广西壮族自治区住房和城乡建设厅核发的《监理资质证书》；证书编号 E245012011-4/1；资质有效期：2021 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日；证书核定企业资质等级为：电力工程监理乙级、市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理甲级资质。可开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务。

（四）合同签订情况

1. 施工合同签订情况：2022 年 4 月 28 日，广西容县新世纪房地产开发有限公司与广西龙安消防工程集团有限公司签订《消防、通暖安装工程施工合同》，合同编号：GXRXXSJDC-G-2022-09；合同约定：工程名称为容县新世纪豪园消防、通暖安装工程；工程地点：容县容州镇河南大道汇丰名城西侧地块三 308 号。

2. 监理合同签订情况：2021 年 6 月 21 日，广西容县新世纪房地产开发有限公司与广西金阳项目管理集团有限公司签订《建设工程监理合同》，证书编号：E145012014；合同约定：监理工程名称为容县新世纪豪园项目；工程地点：容县容州镇河南大道汇丰名城西侧地块二、地块三。工期 730 天。

二、事故发生经过和救援情况

2022 年 10 月 8 日 14 时 30 分，新世纪豪园项目消防专业承

包单位（广西龙安消防工程集团有限公司）工人刘[redacted]（[redacted]岁，身份证号：45[redacted]）在3号住宅楼24层楼板安装风管过程中意外踩空掉落风井，从24层跌落至2层。现场同作业工人苏[redacted]（身份证号：45[redacted]）发现后，立即拨打120及告知其消防工程现场负责人，并组织人员到二楼进行切割风管把受伤工人救出，救出时刘[redacted]尚有呼吸心跳；救护车约14时40分到现场后，立即将伤者送到容县人民医院进行抢救，容县人民医院约15时20分宣布刘[redacted]抢救无效死亡。

事故发生后，龙安公司立即将刘[redacted]送院一事告知其配偶及其兄弟，待其主要家属赶到后，对他们进行了住宿安顿及相关安抚事宜。10月8日晚上，龙安公司与家属进行沟通赔偿事宜，并达成了初步的赔偿金额及善后处理方式。10月9日上午，新世纪豪园、龙安公司与死者刘[redacted]的家属就赔偿细节事宜进行沟通，双方就赔偿金额及其他事宜达成一致，最终由龙安公司向死者家属赔偿125万元。10月9日下午，龙安公司向死者刘[redacted]的家属一次性现金赔付125万元，并签订了赔偿协议。10月10日上午，死者刘[redacted]的家属将刘雄泉送去火化。

三、现场勘验情况

事发地点位于容县新世纪豪园3号住宅楼24层消防通风管道，该消防通风管道位于步行梯旁边，管道口长160厘米，宽60厘米。井口周围没有防护栏和警示标志。坠落高度为24层（70.2米）至2层（4.2米）66米。容县人民医院对刘[redacted]死亡诊断为：

1. 闭合性颅脑损伤特重型。2. 创伤性休克。3. 肋骨多发性骨折伴第一肋骨骨折。4. 开放性多发性双下肢骨折。5. 肺挫伤。6. 腹部损伤。7. 多出挫伤。8. 脊髓损伤。符合高空坠落特征。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这起事故造成一人死亡，死者刘[ ]，[ ]，户籍：[ ]，身份证号：[ ]。直接经济损失128万元(其中赔偿死者家属的死亡赔偿金125万元，救援、损坏及其他损失共3万元)

五、事故发生的原因及责任分析

事故调查组通过对事故现场勘验，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故原因如下：

(一)事故直接原因

死者刘[ ]所在岗位是消防风管安装工，当时施工作业面距地面高度66米。在作业的过程中刘[ ]未按高空施工作业相关规定佩戴安全绳，而发生高空坠落事故。刘[ ]在作业过程中安全生产意识淡薄，违反安全作业操作规程，是造成这起事故的直接原因，也是这起事故的主要原因。

(二)事故间接原因及责任分析

1. 龙安公司安全生产主体责任不落实

一是龙安公司的安全生产管理制度不完善，安全生产责任制不落实；二是龙安公司对从业人员安全培训教育缺失；三是未制定安全隐患排查治理制度、无台账，在施工过程中未设置安全生

产管理人员对施工作业现场进行日常检查，致使作业现场存在的安全隐患未能及时发现并提出整改；四是作业现场安全警示标志、标语以及作业危险危害因素防护措施缺失。该公司安全生产主体责任不落实违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、五款之规定，是造成这起事故的间接原因之一。该公司对此次事故的发生负有管理责任。

2. 龙安公司主要负责人（投资人）陆[redacted]不履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责

一是未建立健全龙安公司安全生产规章制度和操作规程；二是组织实施安全生产教育和培训计划无记录台账；三是督促检查本单位安全生产工作不到位、无记录台账；四是未按高空作业相关规定设置有效的安全防护措施。陆[redacted]不履行生产经营单位安全生产主要负责人安全生产职责的行为致使该公司日常安全管理方面、现场作业安全方面存在的隐患未得到及时消除。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项之规定，是造成这起事故的间接原因之一。龙安公司的法定代表人陆[redacted]，和陆[redacted]系夫妻关系。陆[redacted]是龙安公司的实际控制人，容县的相关工程业务由陆[redacted]管理，因此陆[redacted]对此次事故的发生负有领导责任。

3. 广西容县新世纪房地产开发有限公司

一是新世纪豪园作为建设单位，未对龙安公司的安全生产工作进行统一协调管理；二是在施工过程中疏于管理，未要求分包

单位按规定设置消防风管井口防护栏等安全设施和警示标志。新世纪豪园疏于对施工现场管理、疏于对分包单位的监管也是造成这起事故的间接原因之一。

4. 容县住房和城乡建设局

该局作为新世纪豪园项目建设的主管部门，在安全生产管理过程中对区、市、县布置的安全生产防范重特大安全事故会议、安全生产月活动以及安全生产三年专项行动工作落实有会议记录、有方案，有检查、整改材料等，并对新世纪豪园项目开展多次安全检查，在检查中发现问题后出具了《建筑工程质量安全隐患整改通知书》和《建筑工程质量安全隐患局部停工整改通知书》，监管履职到位，且未发现该部门工作人员在安全管理过程中有失职渎职行为。

六、事故性质

刘[redacted]的死亡原因经公安机关调查已排除他杀。

容县新世纪豪园项目“10·8”事故是一起作业人员违规作业，生产经营单位安全生产主体责任不落实、生产经营单位负责人不履行安全生产职责造成的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和对事故责任单位（人）的处理意见

（一）死者刘[redacted]缺乏安全意识，违反劳动作业规程，是发生这起事故的直接原因，对此次事故的发生负主要责任。鉴于刘[redacted]在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）龙安公司安全生产主体责任不落实，安全生产责任制

不落实，安全生产管理制度不完善，对从业人员安全培训教育缺失，疏于对工地现场安全检查，未能及时发现和消除存在的安全隐患。建议由容县应急管理局对该公司存在问题限期责令整改，并对该公司依法实施行政处罚。

（三）龙安公司主要负责人陆[redacted]，在施工建设过程中未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定履行职责，对事故发生负有领导责任，也未及时报告生产安全事故。建议由容县应急管理局对陆[redacted]依法实施行政处罚。

（四）新世纪豪园作为建设单位，未对龙安公司的安全生产工作进行统一协调管理，日常管理不到位；对施工现场安全检查不到位，并在施工过程中疏于管理，未要求分包单位按规定设置消防风管井口防护栏等安全设施和警示标志。新世纪豪园对施工现场管理不到位、对分包单位监督不到位的问题建议由容县住房和城乡建设局进行处理。

八、防范措施和整改意见

（一）龙安公司要认真吸取事故教训，落实主体责任，进一步完善企业安全生产管理制度，落实安全生产岗位责任制，加强日常安全检查，建立完善隐患排查治理制度。强化施工现场安全管理，落实安全生产费用投入，为员工配齐配足劳动保护用品。及时、如实报告生产安全事故。

（二）龙安公司要进一步加强对从业人员的安全教育培训，科学制定教育培训计划，有效保障安全教育培训资金投入，确保

培训效果，不断提高员工的安全意识和防范能力。有效防止“三违”现象发生，确保施工作业安全。

（三）龙安公司要召开公司从业人员安全教育会议，以此事故教育从业人员，对公司内安全生产软硬件进行一次全面检查，对存在问题进行全面整改，建立完善企业安全生产标准化制度，确保企业安全生产。杜绝类似事故再次发生。

（四）新世纪豪园要认真吸取事故教训，加强对分包单位的安全生产监督管理，不能简单的以包代管。要严格落实建设单位安全生产主体责任，加强对施工单位的安全生产管理。严格施工单位现场负责人、专职安全管理人员等相关人员的资格情况，并确保施工现场到位。要切实加强施工现场安全管理，加强对施工单位的安全生产工作协调、管理，定期进行安全检查，发现存在问题和安全隐患要及时督促整改，确保安全施工。不得在安全条件不允许和隐患排查治理不到位的情况下盲目施工。

（五）要强化政府及部门监管责任。属地政府和行业主管部门要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产作出的重要指示精神，牢固树立安全生产红线意识和底线思维。深刻吸取事故教训，举一反三，坚决落实安全生产属地监管责任和行业监管职责。要认真落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，要将安全生产同其他工作同部署、同检查、同考核，构建齐抓共管的工作格局。建设行业主管部门要按照“三个必须”的要求，严格落实行业监管责任，深入开展建筑施工领域专项整治，开展隐患大排

查大整治，进一步加强对高空作业等危险作业的安全监管，切实提高全县建筑行业高空作业管理水平，有效防范化解重大安全生产风险，坚决防范杜绝类似事故再次发生。